

서울중앙지방법원

판 결

사 건 2026가단41037 대여금
원 고 유한회사 지앤케이파트너스
서울 강남구 논현로72길 16, 4층 4807호(역삼동, 초원빌딩)
이사 마정자
소송대리인 변호사 김백진
피 고 주식회사 네오비플
서울 중구 퇴계로 213, 307-35(충무로4가, 일흥빌딩)
대표이사 조진호
소송대리인 법무법인 대담
담당변호사 황용현
변 론 종 결 2026. 7. 21.
판 결 선 고 2026. 8. 25.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

피고는 원고에게 133,250,000원 및 이에 대하여 2024. 7. 2.부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 대표이사 박준한은 2023. 4. 26. 주식회사 대한상인(이하 '대한상인')의 대표이사 최병선의 요청에 따라 대한상인 명의의 계좌로 130,000,000원을 송금하였다.

나. 원고는 2023. 11. 13. 위 돈(이하 '이 사건 대여금')과 관련하여 대한상인과 사이에, 최병선을 연대보증인으로 하는 금전소비대차계약서(이하 '이 사건 금전소비대차계약서')를 작성하였다. 이 사건 금전소비대차계약서는 다음과 같은 내용을 포함한다.

차용일자							
차용액	금	일억삼천만	원정	130,000,000			

1. 위 금액을 채무자가 채권자로부터 2023년 4월 26일 차용하였으며, 아래와 같이 이행할 것을 약속한다.

원금변제기	2024년 4월 25일	이자율	4.6	%	이자지급일	매월	25일
-------	--------------	-----	-----	---	-------	----	-----

2. 채무변제방법

원금과 이자는 지정일자에 채권자의 주소지에 지참/지불하거나 아래의 예금계좌로 송금하여 변제한다.

3. 원금 및 이자의 변제를 지체할 경우 채무자는 연 5%의 이자율에 의한 지연 손실금을 가산하여 지불해야 한다.

4. 다음 경우에는 최고 없이 당연히 기한의 이익을 상실하고 잔존 채무금 전부를 즉시 지급한다.

① 이자의 지급을 01회 이상 지체할 경우

② 채무자 및 연대보증인(대표 최병선)이 타의 채권자로부터 가압류 강제집행을 받거나 파산 화해신청을 받을 경우

③ 기타 이 약정 조항의 위반할 경우

다. 원고는 최병선과 대한상인을 상대로 서울중앙지방법원 2024차전147746호로 이 사건 대여금의 반환을 청구하는 지급명령을 신청하여 2024. 5. 30. 130,000,000원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 명하는 지급명령(이하 '이 사건 지급명령')을 받았고, 2024. 7. 16. 위 지급명령이 확정되었다.

라. 한국수퍼체인유통사업협동조합(이하 'KVC')은 2014년경부터 전국의 개인형마트를 대상으로 사업자 공동구매 인터넷쇼핑몰인 생큐마트몰(생큐마트.com)을 운영하고 있는데, 대한상인은 2014. 3. 7. 생큐마트몰의 사업 시행 파트너사로 선정되어, KVC와의 계약에 따라 2016. 3. 2.부터 생큐마트몰을 위탁운영하였고, 2016. 8. 1. 생큐마트.com에 대한 상표권을 출원하여 2017. 1. 6. 출원공고 결정을 받았다.

마. 대한상인은 2024. 6. 26. 수원회생법원 2024하합256호로 파산선고를 받았고, 최병선은 2024. 11. 12. 수원회생법원 2024하단 13732호로 파산선고를 받았으며 2025. 1. 22. 파산폐지 및 면책결정을 받았다.

바. 2024. 2. 27. 설립된 주식회사 생큐소프트(이하 '생큐소프트')는 KVC와의 계약에 따라 2024. 3. 20.부터 생큐마트몰을 위탁운영하였고, 2026. 1. 22. 생큐소프트가 폐업한 이후부터는 2025. 1. 13. 설립된 피고가 KVC와의 계약에 따라 2026. 1. 27.부터 생큐마트몰을 위탁운영하고 있다.

사. 원고는 2025. 11. 3. 생큐소프트를 상대로 2025가단112656호로 이 사건 대여금의 반환을 청구하는 소송을 제기하여 이 사건 변론종결일 현재 소송이 진행 중이다.

아. 박준한은 최병선에 대하여 형사고소를 하였고 경기도남부경찰청은 2026. 2. 15. 최병선의 다음과 같은 혐의사실에 대하여 송치결정을 하였는바, 이 사건 변론종결일 현재 수사가 진행 중이다.

최병선, 조○○는 2024. 2.경 알 수 없는 장소에서 주식회사 대한상인이 파산하기 전 주식회사 대한상인의 주요 사업권을 분리하기 위하여 대한상인 주식회사 주주총회를 거치지 아니하고 주주들에게 사전 통보 없이 대한상인의 생큐마트 운영권을 대한상인의 직원이었던 양○○가 대표이사로 있는 생큐소프트 주식회사에 이전하는 임무에 위배하는 행위로 생큐소프트에 12억원 상당의 재산상 이익을 취득하게 하고 동액 상당의 손해를 주식회사 대한상인에 가하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑1~28(가지번호 포함), 변론 전체의 취지

2. 청구원인의 요지

최병선은 원고에 대한 자신과 대한상인의 채무를 면탈할 의도로 대한상인의 유일한 재산인 생큐마트몰의 위탁운영권을 대한상인과 실질적 동일성이 인정되는 생큐소프트를 거쳐 피고로 전전 이전하였는바, 원고는 주위적으로 법인격부인 법리에 따라 피고에 대하여 이 사건 대여금의 변제를 청구한다. 피고는 대한상인과 생큐소프트의 영업표지로서 영업주체를 나타내는 생큐마트의 상표권 등을 그대로 사용하고 있고, 생큐소프트와 피고는 원고에게 채무면제 사실을 통지한바 없는바, 원고는 예비적으로 상호속용양수인 법리에 따라 피고에 대하여 이 사건 대여금의 변제를 청구한다.¹⁾

3. 판단

가. 주위적 청구원인

1) 관련 법리

회사가 외형상으로는 법인의 형식을 갖추고 있으나 법인의 형태를 빌리고 있는 것에 지나지 아니하고 실질적으로는 완전히 그 법인격의 배후에 있는 타인의 개인기업에 불과하거나 그것이 배후자에 대한 법률적용을 회피하기 위한 수단으로 함부로 이용되는

1) 원고는 피고에 대하여 주위적으로 법인격부인 법리에 따른 책임을, 예비적으로 상호속용양수인으로서의 책임을 청구하고 있는바, 위 각 청구는 양립할 수 없는 경우에 해당하지 아니하므로 선택적 청구로 봄이 타당하다(대법원 2021. 5. 7. 선고 2020다292411 판결 참조). 원고가 위 각 청구의 심판순서를 붙여 청구하고 있으므로 부진정 예비적 병합관계로 보고 그 순서에 따라 판단한다.

경우에는, 비록 외견상으로는 회사의 행위라 할지라도 회사와 그 배후자가 별개의 인격체임을 내세워 회사에게만 그로 인한 법적 효과가 귀속됨을 주장하면서 배후자의 책임을 부정하는 것은 신의성실의 원칙에 위반되는 법인격의 남용으로서 심히 정의와 형평에 반하여 허용될 수 없고, 회사는 물론 그 배후자인 타인에 대하여도 회사의 행위에 관한 책임을 물을 수 있다고 보아야 한다. 여기서 회사가 그 법인격의 배후에 있는 타인의 개인기업에 불과하다고 보려면, 원칙적으로 문제가 되고 있는 법률행위나 사실 행위를 한 시점을 기준으로 하여, 회사와 배후자 사이에 재산과 업무가 구분이 어려울 정도로 혼용되었는지 여부, 주주총회나 이사회를 개최하지 않는 등 법률이나 정관에 규정된 의사결정절차를 밟지 않았는지 여부, 회사 자본의 부실 정도, 영업의 규모 및 직원의 수 등에 비추어 볼 때, 회사가 이름뿐이고 실질적으로는 개인영업에 지나지 않는 상태로 될 정도로 형해화되어야 한다.

또한 위와 같이 법인격이 형해화될 정도에 이르지 않더라도 회사의 배후에 있는 자가 회사의 법인격을 남용한 경우, 회사는 물론 그 배후자인 타인에 대하여도 회사의 행위에 관한 책임을 물을 수 있으나, 이 경우 채무면탈 등의 남용행위를 한 시점을 기준으로 하여, 회사의 배후에 있는 자가 회사를 자기 마음대로 이용할 수 있는 지배적 지위에 있고, 그와 같은 지위를 이용하여 법인 제도를 남용하는 행위를 할 것이 요구되며, 위와 같이 배후자가 법인 제도를 남용하였는지 여부는 앞서 본 법인격 형해화의 정도 및 거래상대방의 인식이나 신뢰 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 9. 11. 선고 2007다90982 판결 등 참조). 그리고 이와 같은 사정들은 법인격 남용을 주장하는 자가 입증하여야 한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다88856 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

위 관련 법리에 비추어 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실들 내지 사정들 즉, ① 대한상인의 대표 최병선의 배우자 조은미가 생큐소프트의 대표를 맡는 등 대한상인과 생큐소프트가 특수관계에 있었다 하더라도 피고의 인적 구성이 생큐소프트나 대한상인과 실질적으로 동일하다고 보기 어려운 점, ② 최병선이 원고의 대표 박준한에게 대한상인을 파산시키겠다는 취지의 말을 한 사실이 있다 하더라도 대한상인이 파산한 것은 다수의 채권자들에 대하여 채무초과 상태였기 때문이지 최병선이 이 사건 대여금 채무를 면탈하기 위해 대한상인을 파산시켰다고 보기는 어려운 점, ③ 생큐마트몰의 위탁운영권은 KVC와의 계약에 따라 피고에게 부여된 것이므로 피고가 대한상인이나 생큐소프트로부터 위탁운영권을 양수하였다고 평가하기 어렵고, 피고가 실질적으로는 최병선의 개인영업에 지나지 않을 정도로 그 법인격이 형해화된 상태에서 생큐마트몰을 운영하고 있다고 보기도 어려운 점 등을 종합하면, 원고가 제출한 증거들이나 주장하는 사정들만으로는 최병선이 채무를 면탈할 목적으로 대한상인과 형태·내용이 실질적으로 동일한 피고를 설립하였다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할만한 증거가 없다. 원고의 이 부분 청구는 이유 없다.

나. 예비적 청구원인

1) 관련 법리

영업양수인이 양도인의 상호를 계속 사용하는 경우에는 양도인의 영업으로 인한 제3자의 채권에 대하여 양수인도 변제할 책임이 있다(상법 제42조 제1항). 위와 같은 상호 속용 영업양수인의 책임이 인정되려면, 양도인의 제3자에 대한 영업 관련 채무가 있어야 하고, 양수인이 양도인으로부터 그营业을 양수하여야 하며, 양수인이 양도인의 상

호를 계속 사용하여야 한다. 한편, 상법 제42조 제1항의 영업이란 일정한 영업 목적에 의하여 조직화된 유기적 일체로서의 기능적 재산을 말하고, 여기서 말하는 유기적 일체로서의 기능적 재산이란 영업을 구성하는 유형·무형의 재산과 경제적 가치를 갖는 사실관계가 서로 유기적으로 결합하여 수익의 원천으로 기능한다는 것과 이와 같이 유기적으로 결합한 수익의 원천으로서의 기능적 재산이 마치 하나의 재화와 같이 거래의 객체가 된다는 것을 뜻하는 것이므로, 영업양도가 있다고 볼 수 있는지의 여부는 양수인이 유기적으로 조직화된 수익의 원천으로서의 기능적 재산을 이전받아 양도인이 하던 것과 같은 영업적 활동을 계속하고 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단되어야 한다(대법원 2005. 7. 22. 선고 2005다602 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

위 관련 법리에 비추어 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실들 내지 사정들 즉, ① 생큐마트몰의 위탁운영권은 KVC와의 계약에 따라 피고에게 부여된 것인바 피고가 대한상인이나 생큐소프트로부터 위탁운영권을 양수하였다고 평가하기 어렵고, 설령 양수하였다 하더라도 대한상인의 조직화된 유기적 일체로서 기능적 재산이 피고에게 그대로 이전되었다고 보기 어려운 점, ② 피고가 사용하고 있는 생큐마트몰의 도메인, 브랜드가 대한상인, 생큐소프트가 사용하던 것과 동일하다 하더라도 이는 생큐마트몰 자체가 KVC의 소유이고 피고는 KVC와의 계약에 따라 그 위탁운영권을 행사하고 있는 것에 불과하기 때문인 점, ③ 원고의 이 사건 대여금 채권이 대한상인의 영업으로 인한 채권이라고 보기도 어려운 점 등을 종합하면, 원고가 제출한 증거들이나 주장하는 사정들만으로는 피고가 상호속용양수인으로서 책임을 부담한다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

3. 결론

따라서 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 정우석 전자서명완료

열람용

정본입니다.

2026. 8. 26.

서울중앙지방법원

법원주사보 신현경



판결에 불복이 있을 때에는 이 정본을 송달받은 날(발송송달의 경우에는 발송한 날)부터 2주 이내에 상소장을 민사소송법 등 관계 법령에 따라 원심법원인 이 법원에 제출하여야 합니다(민사소송법 제71조의 보조참가인의 경우에는 피참가인을 기준으로 상소기간을 계산함에 유의).